1982 ANAYASASI

VE

TÜRK İDARE SİSTEMİ

@Serkan HOCA

1982 ANAYASASI -1-

EKYS 2027

@Serkan Tigit

1982 ANAYASASI

Genel Özellikler

- Kurucu Meclis → MGK + Danışma Meclisi
- Referandum
- En Sert + En Kazuistik
- Çoğunlukçu Demokrasi (Otoritenin ağırlığı arttırıldı)
- Başlangıç Metni
- İnsan Haklarına Saygılı Devlet
- Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet
- Kuvvetler Ayrılığı
- Tek Meclis – TBMM (600mv)
- Depolitizasyon
- Rasyonelleştirilmiş Parlementarizm

İlkler

- Hakimler Savcılar Kurulu
- Devlet Denetleme Kurulu
- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği (CİB)
- Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
- Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
- Yüksek Öğretim Kurumu
- RTÜK

Önemli Değişiklikler

- CB halk tarafından seçilmesi (2007)
- Kamu Baş Denetçiliği (2010)
- Bireysel Başvuru (2010)
- Cumhurbaşkanı Yardımcılığı (2017)
- OHAL CB Kararnamesi (2017)
- CB Yönetmelik Çıkarma yetkisi (2017)

ANAYASANIN BAŞLANGIÇ İLKELERİ

- Anayasaya başlangıç metni koyma geleneği ilk kez **1961 Anayasası**'yla başlamıştır. **Başlangıç metinleri** anayasa metnine dahildir ve değiştirilmesi yasak değildir.
- Anayasa maddelerinin **kenar başlıkları** Anayasa metnine dahil değildir

Anayasanın Başlangıç Bölümünde Yer Alan İlkeler

- Atatürk milliyetçiliği
- Atatürk inkılap ve ilkeleri
- Hürriyetçi demokrasi
- Hukuk düzeni
- Kuvvetler ayrımı
- Anayasa ve kanunların üstünlüğü
- Türk milli menfaatleri
- Milli Egemenlik
- Laiklik ilkesi
- Eşitlik ve sosyal devlet
- Milli kültür ve medeniyet
- Yurtta sulh, cihanda sulh

DEĞİŞTİRİLEMEYECEK HÜKÜMLER

Madde 1: (Yönetim Şekli) Türkiye Devleti bir **Cumhuriyet**tir.

Madde 2: (Cumhuriyetin Temel Nitelikleri) Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, **insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı**, **başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan**, **demokratik**, **laik** ve **sosyal** bir **hukuk** devletidir.

Madde 3: (Üniter Yapı) Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. **Dili Türkçe**'dir. **Bayrağı**, şekli kanunda belirtilen, **beyaz ay yıldızlı al bayraktır**. **Milli marşı İstiklal Marşı'**dır. **Başkenti Ankara**'dır

CUMHURİYETİN TEMEL NİTELİKLERİ

ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNE BAĞLI DEVLET

- Milliyetçilik ilkesi ilk kez 1937 yılında anayasaya eklendi.
- 1961 Anayasasında «Milli Devlet» ilkesi kabul edildi
- 1982 Anayasasında «Atatürk Milliyetçiliğine bağlı devlet» olarak düzenlendi
- Bu ilkede ortak mazi, birlikte yaşama arzusu, milli ve manevi değer birlikteliği prensibi olan **sübjektif milliyetçilik** anlayışı kabul edilmiştir

İNSAN HAKLARINA SAYGILI DEVLET

- 1961 Anayasasındaki **«İnsan haklarına dayalı devlet ilkesi»** 1982 Anayasasında değişmiş **«İnsan haklarında saygılı devlet ilkesi»** olarak değiştirilmiştir

CUMHURİYETİN TEMEL NİTELİKLERİ

DEMOKRATİK DEVLET İLKESİ

- **Demokratik devlet, tüm vatandaşlarının eşit haklara sahip olduğu, halkın yönetime katıldığı ve güçler ayrılığı ilkesine dayanan bir devlet modelidir.**
- **Düzenli tekrarlanan seçimler**
- **Serbest adil seçimler**
- **Birden fazla siyasi partiler**
- **Temel hak ve hürriyetler güvence altına alınmalıdır**
- **Genel oy**
- **Eşit oy**
- **Tek dereceli seçimler**
- **Serbest seçimler**
- **Seçimlerin yargısal denetimi**
- **Çoğulcu demokrasi**

CUMHURİYETİN TEMEL NİTELİKLERİ

KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK İLKESİ

Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, din, mezhep vb. sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

➢ **Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı yorumlanamaz.**

➢ **Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz**

➢ **Hiç kimseye, aile, zümre ve sınıfa imtiyaz tanınamaz.**

➢ **Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır.**

SİYASİ PARTİLER

Özellikleri

- **Kuruluş Üye Sayısı:** En az 30 Türk vatandaşı
- **Parti Merkezi:** Ankara
- **Mali Denetim:** Anayasa Mahkemesi
- **Gelir Kaynakları:** Üye aidatları, Parti malvarlıkları, milletvekili aidatları Devlet yardımları, Bağışlar
- **Kapatılması davası açma:** Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
- **Kapatılma Kararı:** Anayasa Mahkemesi

Üye olamayacaklar

- Yükseköğrenim öncesi öğrenciler
- Kamuda çalışan yargı mensupları
- TSK Mensupları
- İşçi niteliği taşımayan memurlar

Siyasi Parti Grupları

- En az **20 milletvekilinden** meydana gelir.
- **Meclis başkanlığına** aday gösteremezler.
- **Yasama dokunulmazlığının kaldırılması** ve **meclis soruşturması** ile ilgili **görüşme yapamazlar** ve **karar alamazlar**
- Siyasi parti grupları **cumhurbaşkanlığına** aday gösterebilirler

CUMHURİYETİN TEMEL NİTELİKLERİ

LAİK DEVLET

- Laiklik, din ve devlet işlerinin ayrılması, devletin bütün dinlere eşit muamale etmesi, herkesin inancını serbestçe yapabilmesi ve devlet yönetiminin din kurallarına dayandırılmamasını ifade eder
- Devletin resmî bir dininin olmaması
- Devlet kurumları ile din kurumlarının birbirinden ayrılması
- Hukuk kurallarının din kurallarına dayandırılmaması
- Devletin tüm din mensuplarına eşit davranması
- **İnanç hürriyeti:** Kişilerin istediği dine inanabilme, dini benimseyebilme, ve inancını açıklamaya zorlanmama ve inancından dolayı kınanıp suçlanmama hakkının mutlak suretle tanınmasıdır.
- **İbadet hürriyeti:** Kişilerin İnancının gereğini yerine getirme, dini tören, ayin ve ibadet yapına ve dinine uygun kılık kıyafete sahip olma hakkının tanınmasıdır.

CUMHURİYETİN TEMEL NİTELİKLERİ

SOSYAL DEVLET

- **Sosyal devlet, barışı ve sosyal adaleti sağlayarak İnsan onuruna yaraşır bir hayat temin etmek üzere devletin belli bir ölçüde sosyal hayata ve ekonomiye müdahalesini meşru gören anlayıştır**
- **Herkese, insan onuruna yaraşır asgari bir yaşam düzeyi sağlamaya çalışmak**
- **Ulusal geliri artırmak ve bunun adaletli dağılımını sağlamak**
- **Özgürlüklerin gerçekleşmesi için maddi olanak sağlamak**
- **İşsizliğin önüne geçmek**
- **Fırsat eşitliğini sağlamak**

Sosyal Devletin Araçları

- **Devletin gerektiğinde kamulaştırma ve devletleştirmeye başvurması**
- **Devletin sosyal ve ekonomik haklar tanıması ve gerçekleşmesi için tedbirler alması**
- **Devletin planlama yapması**
- **Devletin adil bir vergilendirme sistemini benimsemesi**
- **Devletin sendikal hak ve hürriyetleri tanıması**

CUMHURİYETİN TEMEL NİTELİKLERİ

HUKUK DEVLETİ İLKESİ

- Hukuk devleti devletin bütün işlem ve eylemlerinin hukuka uygun olmasını ifade eder. Yani devletin yasama, yürütme ve yargı organlarının hukuka bağlı olmasıdır.

Hukuk devletinin unsurları şunlardır:

- İdarenin bütün işlem ve eylemleri yargı denetimine tabi olmalı
- Yargı bağımsız olmalı ve hâkimler teminatlı olmalı
- Temel hak ve hürriyetler güvence altına alınmış olmalı
- Yasalar anayasaya aykırı olmamalı
- Adil yargılanma hakkı olmalı
- Kuvvetler ayrılığı olmalı
- Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı olmalı
- İdarenin mali sorumluluğu olmalı
- Kanuni hâkim güvencesi olmalı

YASAMA

İlkeleri

1) Genellik
2) Süreklilik
3) Devredilmezlik
4) Aslilik
5) Yöntemsel Bağımsızlık

Üye Sayısı

- 400
- 450 (1987)
- 550 (1995)
- 600 milletvekili (2017)

Seçimler

1) Genel Seçim: 5 yıl
2) Erken Seçim: CB+TBMM (3/5)
3) Seçimlerin Ertelenmesi: 1 yıl+ Savaş
4) Ara Seçim:
   - 30ay<>1 yıl
   - %5 (30mv) 90gün->ilk pazar <1yıl
   - İl-Seçim Çevresi 90gün->ilk pazar

Milletvekilliği

Şartları

1) Türk vatandaşı olmak
2) On sekiz (18) yaşını doldurmuş olmak (2017 değişikliği)
3) En az ilkokul mezunu olmak
4) Kısıtlı olmamak
5) Askerlikle ilişiği olmamak (2017 değişikliği)
6) Kamu hizmetinden yasaklı olmamak
7) Taksirli suçlar dışında toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymemiş olmak
8) Yüz kızartıcı ve devlet aleyhine suç işlememiş olmak

Milletvekili sıfatının kazanılması

- İl seçim kurulu tarafından mv seçildiğine dair tutanak düzenlendiği an kazanılır

Yasama Bağışıklığı

1) Yasama Sorumsuzluğu
2) Yasama Dokunulmazlığı

Ödenek ve Yolluk

- Kanun/ 3 ay önceden
- Ödenek->En Yüksek Memur
- Yolluk->Ödeneğin yarısı

Milletvekilliği Sona Ermesi

Doğrudan/Kendiliğinden Sona Erme

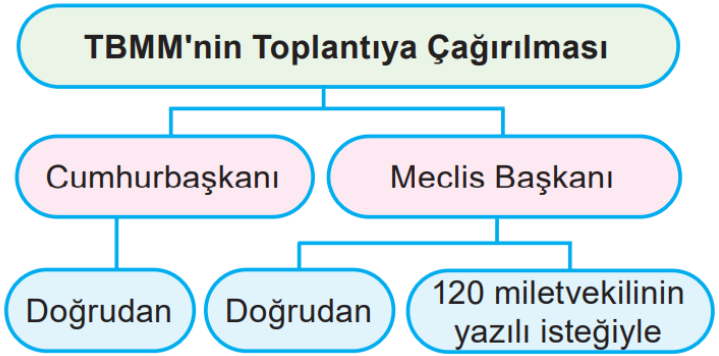
- Ölüm-Gaiplik
- CB - CB Yrd - Bakan seçilme
- Kesin Hüküm Giyme
- Seçilme yeterliğini kaybetme

TBMM Kararı ile Sona Erme

- İstifa
- 1 ay / 5 Birleşime katılmama
- Mv. Bağdaşmayan görevde ısrar

TBMM İç Yapısı ve Çalışma Düzeni

- Meclis, her yılın **Ekim** ayının **ilk** günü kendiliğinden toplanır.
- Meclis bir yasama yılı içerisinde en çok **3 ay** tatil yapabilir.
- Ara vermeler **15 günü** geçemez



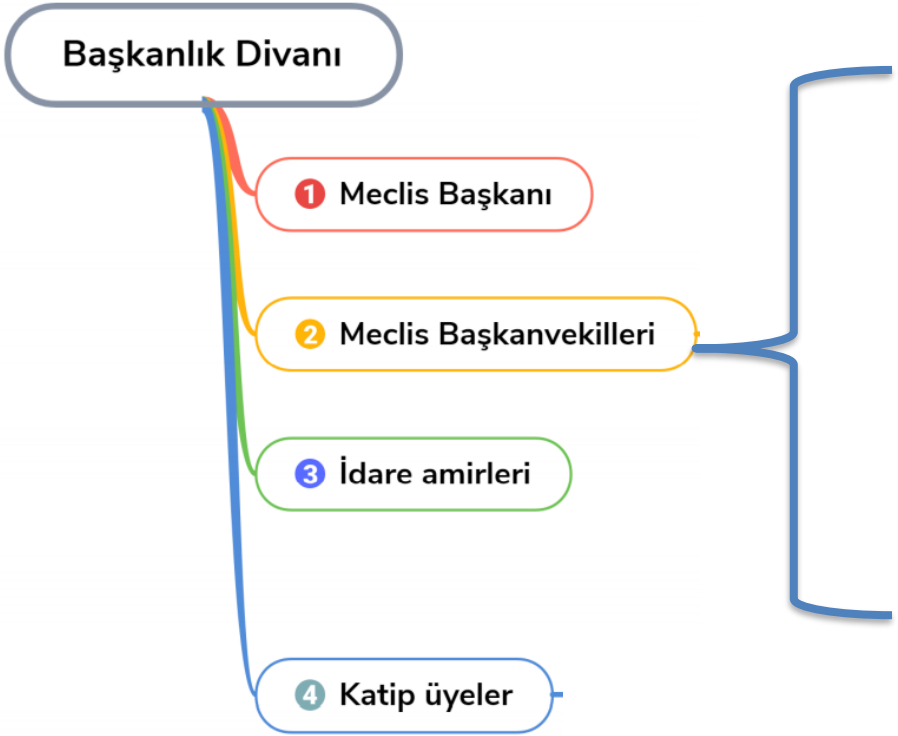
Karar Yeter Sayısı

- **TBMM üye tam sayısının en az 1/3'ü(200) ile toplanır.**
- **Toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verilir.**
- **Karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tam sayısının 1/4'ünü1 fazlasından (151) az olamaz.**
- **301 ve üzeri milletvekilinin kabulünü gerektiren tüm çoğunluklar nitelikli çoğunluktur.**

Oylama

- **İşaretle Oylama: El Kaldırma – Ayağa Kalkma**
- **Açık Oylama: Oy pusulası kutuya atma + elektronik oylama +yüksek sesle red-çekimser-red (15mv)**
- **Gizli Oylama: 3 rengin kutuya atılması (Beyaz+Yeşil+Kırmızı) (20mv)**

TBMM Başkanlık Divanı

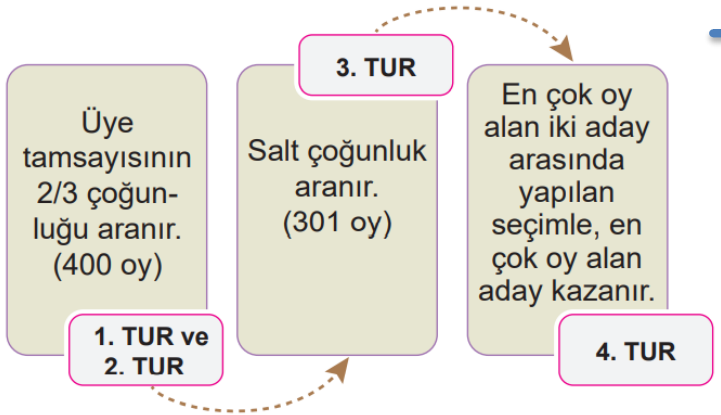


- TBMM Başkanlık Divanı için, bir yasama döneminde **2 seçim** yapılır.
- İlk seçilenlerin görev süresi **2 yıldır,** seçilenlerin ikinci devre için görev süresi ise o **yasama döneminin sonuna kadar** devam eder.
- Divan üyelerinin tamamı **mv** olmalıdır
- **TBMM Başkanı** ve, **Oturumu yöneten başkan vekili** Mecliste **oy kullanamaz**

TBMM Başkanlık Divanı

Meclis Başkanı Seçimi

- **Adaylar Bireysel başvuru yapar**
- **Siyasi parti grupları aday gösteremez**



Görevleri

- Meclisi, **yurt içi ve dışında** temsil etmek,
- Genel kurul görüşmelerini yönetmek,
- Tutanak dergisi ile tutanak özetinin düzenlenmesini denetlemek,
- Başkanlık Divanı'na **başkanlık** etmek ve divanının **gündemini** hazırlamak,
- **Danışma Kurulu**'na başkanlık etmek,
- Millet Meclisi **komisyonlarını** denetlemek,
- Başkanlık Divanı **kararlarını uygulamak**,
- TBMM'nin **idari ve mali İşleri ile kolluk işlerini** yürütmek ve denetlemek,

TBMM Önemli Kanunlar

1. Devlet Bütçesinin belirlenmesi → Bütçe Kanunu
2. Bütçeye uygunluk denetimi → Kesin Hesap Kanunu
3. Para Basılması Kanunu
4. Anayasanın değiştirilmesine ilişkin kanun
5. Milletlerarası And.nın Onaylanmasını Uygun Bulma Kanunu
6. Genel ve özel af ilan etme

Zorunlu Gizli Oylama

- Anayasa değişikliği
- TBMM Başkanlık seçimi
- Yüce Divana sevke ilişkin oylama
- Milletvekilliğinin düşmesi ile ilgili kararlar
- Anayasa Mahkemesine üye seçme
- Kamu baş denetçisinin seçimi

TBMM Parlemento Kararları

1. CB / CB Yardımcısı / Bakanlara soruşturma açılması
2. CB / CB Yardımcısı / Bakanların Yüce Divana Sevki
3. OHAL süresinin onaylanması / uzatılması
4. Savaş ilanı
5. Ara seçim kararı verilmesi
6. Seçimlerin yenilenmesi

TBMM Parlemento Kararları

- TSK'nın yurtdışına gönderilmesi
- Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin verme
- Kalkınma planlarının onaylanması
- Seçim Görevleri
  - 1 TBMM Başkanı > 4 tur / Gizli oy
  - 2 Kamu Baş Denetçisi > 4 tur/Gizli oy
  - 3 AYM'ye üye > 3 üye/Gizli oy
  - 4 HSK'ya üye > 7 üye/Gzili oy
  - 6 Sayıştay üye ve başkanları
  - 6 RTÜK üyeleri > 9 üye

TBMM Parlemento Kararları



Yargısal denetime tabi olan parlamento kararları

1. TBMM içtüzüğü değişikliği — AYM tarafından
2. MV üyeliğinin düşürülmesi
3. Dokunulmazlığın kaldırılması

2 ve 3 için: 7 gün içinde AYM'ye

↓

Karar

15 gün içinde verilir.

MECLİSİN BİLGİ EDİNME VE DENETİM YOLLARI

Yazılı Soru: CB yardımcıları + Bakanlar **(15 Gün)(1mv)**

Genel Görüşme: Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, Meclis Genel Kurulunda görüşülmesidir. **(20mv)**

Meclis Araştırması: Belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir. **(20mv)**

Meclis Soruşturması: Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suç işlediklerinin iddia edilmesi uyarınca yapılan soruşturmadan ibarettir.
(301mv Görüşme) (360mv Soruşturma) (400mvYüce Divan)

Dikkat: 2017 Anayasa değişikliği kapsamında yapılan düzenleme ile **"gensoru"** ve **"sözlü soru"** TBMM'nin bilgi edinme ve denetim yolları arasından çıkarılmıştır.

YÜKSEK SEÇİM KURULU

Özellikleri

- **Kuruluş Tarihi :** 1950
- **Başkan:** Serdar Mutta
- **Üye Sayısı :** 7 Asil + 4 Yedek Üye
- **Kim Üye Seçer:** 6 Yargıtay + 5 Danıştay
- **Görev Süresi:** 6 yıl
- **Kararları:** Yargı yolu kapalıdır

Görevleri

- Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak
- Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etmek
- İl ve İlçe kurullarının oluşmasını sağlamak
- İtirazları kesin karara bağlamak